

0023629-96.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... que, em se tratando de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, eventual condenação do réu lhe trará sérias consequências.

Assim, repetindo mais uma vez, por insuficiência probatória, a ação deve ser julgada a favor do acusado.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em Juízo e o faço para declarar Christopher ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0023629-96.2013.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023629-96.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 165/2013 - 49º Distrito Policial - São Mateus, 16716/2012 - 49º Distrito Policial - São Mateus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTOPHER GODOY OLEA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Christopher Godoy Olea, devidamente qualificado nos autos na fl. 59, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código Penal, porque no dia 13/dezembro/2012, por volta das 17h40, na Travessa Somos Todos Iguais, altura do nº 12, nesta cidade, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outros indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído, para eles, a motocicleta Honda/NRX, placas DZR-6929, de propriedade da vítima Francisco Fabio de Melo Furtado.

Consta da denúncia que, o ofendido transitava com sua moto e, ao parar para colocar a capa de chuva, foi surpreendido pelo indiciado e outro indivíduo que anunciaram o assalto com emprego de uma arma e, em seguida, subtraíram-lhe a motocicleta; passado um mês aproximadamente da data do roubo, a vítima assistia ao programa Cidade Alerta que noticiava a prisão de três indivíduos; naquela oportunidade reconheceu o indiciado dentre os indivíduos mostrados, sendo ele quem portava a arma de fogo; diante deste fato, o ofendido se dirigiu à delegacia de polícia e formalizou o auto de reconhecimento.

A denúncia (fls. 01/02) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 03/65) e foi regularmente recebida em 19/agosto/2014 (fl. 68).

O réu foi citado por edital, não constituiu defensor, tampouco apresentou resposta à acusação, razão pela qual o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fl. 107).

Devidamente citado/notificado (fl. 123), houve revogação da suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 150), apresentando o acusado sua resposta à acusação (fls. 165/166).

Durante a instrução, somente houve a oitiva da vítima (áudio - audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o réu ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, tanto o Ministério Público como a Defesa pediram pela absolvição em razão da falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A ação é improcedente.

Apesar de haver prova da materialidade delitiva, no que diz respeito a autoria, encerrada a instrução, nada se comprovou indicando ser o réu um dos autores do roubo.

Quando interrogado, o acusado Christopher Godoy Ólea, 33 anos, negou a acusação; na época apareceu na tv e por causa disso abriram o BO, acusando-o do crime em tela (áudio sistema SAJ).

Na fase investigativa negou a autoria delitiva (fl. 60).

Analisemos a prova oral produzida em juízo.

A vítima Francisco Fabio de Melo Furtado que, quando estava dirigindo moto, começando a chover, parou embaixo do viaduto para colocar capa; nesse momento, duas pessoas vieram, sendo que uma estava armada, levaram a moto; não conseguiu reconhecer o através do Teams devido ao tempo decorrido (áudio sistema SAJ).

Na fase investigativa, Francisco narrou que:

Reconhecimento fotográfico positivo realizado em solo policial encontra-se na fl. 06.

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração dos bens descritos na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido.

Já no que diz respeito à autoria, encerrada a fase probatória, não há qualquer indício de que o réu tenha envolvimento com os fatos descritos na exordial.

Deste modo há dúvida a respeito do seu envolvimento no crime, devendo ser absolvido por absoluta falta de provas.

Lembremos que, em se tratando de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, eventual condenação do réu lhe trará sérias consequências.

Assim, repetindo mais uma vez, por insuficiência probatória, a ação deve ser julgada a favor do acusado.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em Juízo e o faço para declarar Christopher Godoy Olea, qualificado nos autos na fl. 59, ABSOLVIDO da prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código

Penal, com base no inciso VII, do artigo 386 do CPP.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P.I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)